

เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในลักษณะค่าเช่าด้วย จึงถือได้ว่าสัญญาผ่อนชำระค่าก่อสร้างดังกล่าวเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้ฟ้องคดีได้ชำระเงินค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ผู้ให้เช่าแล้ว เมื่อสัญญาเช่ามีระยะเวลาห้าปี จึงต้องคำนวณค่าเช่าในอัตรา ๒๕๖,๕๐๐ บาท หารด้วยจำนวนเดือนที่สัญญามีผลผูกพัน คือจำนวน ๖๐ เดือน จึงคิดค่าเช่าได้ในอัตราเดือนละ ๔,๒๗๕ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้หรือมิได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าก่อนสัญญาเช่าสิ้นสุดลงเป็นเวลา ๖ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าทดแทนความเสียหายดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๒๕,๖๕๐ บาท

ส่วนกรณีค่าทดแทนในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนนั้น เห็นว่า หลักเกณฑ์การคำนวณค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนกำหนดว่า ค่าออกแบบและควบคุมงาน หมายถึง ค่าจ้างในการเขียนแบบแปลน ค่าวิศวกรคำนวณโครงสร้างอาคารและค่าควบคุมงาน โดยวิธีการคำนวณวงเงินค่าก่อสร้าง ๐-๑๐ ล้านบาท คิดอัตราค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน ร้อยละ ๔ ของวงเงินค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้างเกิน ๑๐ ล้านบาท คิดอัตราส่วนที่เกิน ๑๐ ล้านบาท กำหนดให้ร้อยละ ๓.๕ ของวงเงินค่าก่อสร้าง ส่วนสิ่งปลูกสร้างใดที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ไม่ต้องกำหนดค่าทดแทนในส่วนนี้ให้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการกำหนดให้จ่ายค่าทดแทนในการออกแบบสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนแก่เจ้าของทรัพย์สินซึ่งได้จ่ายเงินเป็นค่าออกแบบและควบคุมงานสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเป็นการถาวรหรือประกอบเป็นอันเดียวกับที่ดิน มิใช่เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้หรืออยู่อาศัยในที่ปลูกสร้างนั้น และเมื่อพิจารณาตามภาพถ่ายห้องค้า/แผงค้าของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า มีโครงสร้างสภาพลักษณะอาคารเหมือนกับห้องค้าหรือแผงค้าข้างเคียง เพียงแต่ภายในห้องค้า/แผงค้า ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นร้านขายยาได้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ลักษณะ Built in เป็นชั้น ๆ อันเป็นลักษณะพิเศษที่อาจแตกต่างจากร้านค้าทั่วไป แต่ก็เป็นตกแต่งเพื่อประโยชน์และความสะดวกในกิจการค้าของผู้ฟ้องคดีเอง อีกทั้ง การที่ผู้ฟ้องคดีได้ออกเงินเป็นค่าช่วยก่อสร้างให้แก่ผู้ให้เช่าดังที่กล่าวในประเด็นก่อนเพื่อนำไปเป็นเงินทุนในการก่อสร้างตลาดย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ให้เช่าเป็นผู้ที่ได้จ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างมิใช่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเพียงผู้เช่าอาคารห้องเช่า ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนส่วนนี้

พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าทดแทนเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๕๕,๖๕๐ บาท (เป็นราคาที่รวมค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการที่ต้องออกจากสหกรณ์ที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้ ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคู่กรณีไม่ได้อุทธรณ์โต้แย้งค่าทดแทนส่วนนี้) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๐๖/๒๕๕๙)

๑.๔ การขอให้เวนคืนสิ่งปลูกสร้างส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๕ การขอให้เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน

กรณีที่ดินสองแปลงของเจ้าของเดียวกันมีเนื้อที่ติดกันและเป็นที่ตั้งของอาคารสิ่งปลูกสร้าง แต่ถูกเวนคืนที่ดินเพียงแปลงเดียวและเพียงบางส่วน ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในกรณีเช่นนี้ แม้ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนจำนวน ๑๑ ตารางวา จะอยู่ติดต่อกับที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งของเจ้าของเดียวกันที่ไม่ถูกเวนคืนที่มีเนื้อที่จำนวน ๒ ตารางวา ซึ่งไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่จะเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินตามคำขอของเจ้าของตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ก็ตาม แต่เมื่อรวมที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเข้ากับที่ดินแปลงติดกันแล้วยังคงมีเนื้อที่น้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวา ซึ่งหากมีการรวมโฉนดที่ดินเป็นแปลงเดียวกันย่อมอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้อีกทั้ง ยังปรากฏว่าที่ดินทั้งสองแปลงใช้ประโยชน์เพื่อปลูกสร้างอาคารที่ถูกเวนคืน ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงย่อมไม่อาจแยกการใช้ประโยชน์ออกจากกันได้ ดังนั้น การที่ผู้ว่าการการรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปฏิเสธไม่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าว ด้วยเหตุผลว่า ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอยู่ติดกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน จึงมีลักษณะขัดต่อหลักความเสมอภาค อีกทั้งยังขัดต่อหลักการชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดการมรดกของนาย ด. เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๕ และเลขที่ ๑๕๑๗๘๖ ตำบลตลาดขวัญ (บางแพรง) อำเภอเมืองนนทบุรี (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ ๑๘ ตารางวา และ ๒ ตารางวา ตามลำดับ โดยที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวอยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกัน มีสิ่งปลูกสร้างปลูกเต็มพื้นที่ ต่อมา ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีประกาศ



สำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ กำหนดให้การเวนคืนดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน ทำให้ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๕ อยู่ในแนวเขตเวนคืนบางส่วน เป็นจำนวนเนื้อที่ ๗ ตารางวา และสิ่งปลูกสร้างถูกเวนคืนทั้งหมด โดยคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น มีมติกำหนดค่าทดแทนที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีราคาตารางวาละ ๑๘๖,๙๔๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๘,๕๘๐ บาท และค่าทดแทนรายการอื่น ๆ รวมเป็นเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๔,๙๔๕,๐๑๑.๖๓ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือขอให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๕ ส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเนื้อที่ ๑๑ ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๕๑๗๘๖ เนื้อที่ ๒ ตารางวา แต่ได้รับแจ้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ไม่สามารถเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ เนื่องจากที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนอยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของผู้ฟ้องคดี จึงไม่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อมา กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้มีการจัดซื้อที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๕ และเลขที่ ๑๕๑๗๘๖ เนื้อที่ ๑๑ ตารางวา และเนื้อที่ ๒ ตารางวา ตามลำดับ รวมเนื้อที่ ๑๓ ตารางวา เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๓๐,๒๒๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนบัญญัติให้กรณีที่มีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกเวนคืนและสังคม ดังนั้น การตีความกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนย่อมต้องคำนึงถึงหลักความเสมอภาค อันเป็นหลักการพื้นฐานของความยุติธรรมที่กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ถือหลักการปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติต่อสิ่งที่มีสาระสำคัญแตกต่างกันให้แตกต่างกันไปตามลักษณะของเรื่องนั้น กล่าวคือ จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติแก่ผู้ถูกเวนคืนรายหนึ่งรายใดในสาระแห่งสิทธิที่มีอยู่ในลักษณะเดียวกัน โดยตีความให้ได้รับสิทธิแตกต่างกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกเวนคืนที่ต้องเสียสิทธิไปเพราะการตีความเช่นนั้น ซึ่งในการเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนนั้น มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง^{๑๑}

^{๑๑} พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่ต้องเวนคืนที่ดินแปลงใดแต่เพียงบางส่วนถ้าเนื้อที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นน้อยกว่าสี่ไร่ห้าตารางวา หรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน หากเจ้าของร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือด้วย



แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ได้มีหลักเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญประการแรก คือ เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนร้องขอให้เจ้าหน้าที่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือประการที่สอง คือ ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่น้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวา หรือด้านหนึ่งด้านใดน้อยกว่าห้าวา และที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นั้นมิได้ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน แต่เมื่อรวมแปลงที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกันแล้ว คงมีเนื้อที่น้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวา เช่นนี้ หากตีความว่าในกรณีที่ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนมีเนื้อที่น้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวา และติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน แต่เมื่อรวมแปลงที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกันแล้ว คงมีเนื้อที่น้อยกว่าสี่สิบห้าตารางวา เจ้าหน้าที่จะเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือเมื่อเจ้าของที่ดินร้องขอไม่ได้ แต่ถ้าที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนเป็นที่ดินแปลงเดียว มีเนื้อที่และรูปร่างในลักษณะเดียวกัน เพียงแต่มิได้ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงอื่นของเจ้าของเดียวกัน กลับอยู่ในเงื่อนไขที่จะเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ โดยหลักความเสมอภาคแล้ว ย่อมไม่อาจตีความให้มีผลในทางปฏิบัติแตกต่างกันได้ ทั้งยังขัดต่อหลักการชดเชยค่าทดแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนดังกล่าวด้วย ดังนั้น เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินทั้งสองแปลงถูกเวนคืนเฉพาะที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๕ บางส่วน เป็นจำนวนเนื้อที่ ๗ ตารางวา ส่วนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวมีการเวนคืนทั้งหมด คงเหลือที่ดินเนื้อที่ ๑๑ ตารางวา โดยที่ดินแปลงดังกล่าวยังคงติดต่อกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๖ เนื้อที่ ๒ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารสิ่งปลูกสร้างเช่นกัน โดยปรากฏว่าในการเวนคืนได้เวนคืนอาคารสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวทั้งหมด เนื่องจากอาคารส่วนที่เหลือจากการเวนคืนใช้ประโยชน์ไม่ได้ กรณีดังกล่าวจึงเห็นว่า แม้ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนจะอยู่ติดเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินอีกแปลงหนึ่งของเจ้าของเดียวกันที่ไม่ถูกเวนคืนซึ่งไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ก็ตาม แต่เมื่อรวมที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนกับที่ดินแปลงติดกันแล้ว มีเนื้อที่เพียง ๑๓ ตารางวา ซึ่งหากมีการรวมโฉนดที่ดินเป็นแปลงเดียวกัน ย่อมอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายที่เจ้าหน้าที่เวนคืนจะเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือได้ อีกทั้ง แต่เดิมผู้ฟ้องคดีก็ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งสองแปลงรวมเป็นผืนเดียวกันเพื่อปลูกสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ถูกเวนคืนซึ่งโดยวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินทั้งสองแปลงย่อมไม่อาจแยกการใช้ประโยชน์จากกันได้ เมื่อรวมเนื้อที่ที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนกับที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๖ ซึ่งอยู่ติดกันแล้ว มีเนื้อที่เพียง ๑๓ ตารางวา จึงอยู่ในหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะเวนคืนหรือจัดซื้อ



ที่ดินส่วนที่เหลือได้ ประกอบกับที่ดินส่วนที่เหลือยังอยู่ติดกับบริเวณแนวเขตทางผ่านรถไฟฟ้ามหานครผู้ฟ้องคดีจะปลูกสร้างที่อยู่อาศัยย่อมถูกจำกัดระยะถอยร่นของอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่อาจใช้ประโยชน์ที่ดินในจำนวนเนื้อที่ที่เหลืออยู่ได้ ดังนั้น การเวนคืนดังกล่าวจึงเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเกินสมควร การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่เวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือตามคำร้องขอของผู้ฟ้องคดีย่อมไม่เป็นธรรม และไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปฏิเสธที่จะเวนคืนหรือจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนตามโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิกษาฯ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จัดซื้อที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๕ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๑๗๘๖ เนื้อที่ ๑๑ ตารางวา และเนื้อที่ ๒ ตารางวา ตามลำดับ รวมเป็นเนื้อที่ ๑๓ ตารางวา ในราคาตารางวาละ ๑๘๖,๙๔๐ บาท และหากการรังวัดที่ดินทั้งสองแปลงมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ให้จัดซื้อตามจำนวนที่รังวัดได้ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๔๔/๒๕๕๙)

๑.๖ การกำหนดให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๗ การขอคืนที่ดินที่ถูกเวนคืน

เมื่อการได้มาซึ่งที่ดินพิพาทของหน่วยงานทางปกครองมิได้ได้มาโดยการเวนคืน หากแต่ได้มาโดยการตกลงยินยอมของเจ้าของที่ดิน โดยมีการทำสัญญาตกลงยินยอมรับเงินค่าทดแทนที่ดินกันระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเจ้าของที่ดิน ซึ่งสัญญาดังกล่าวมิได้กำหนดเงื่อนไขว่า ต้องคืนที่ดินแก่เจ้าของที่ดินในกรณีที่หน่วยงานทางปกครองไม่ได้นำที่ดินดังกล่าวไปดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะตามที่ระบุวัตถุประสงค์ในสัญญา ดังนั้น แม้จะปรากฏในภายหลังว่า หน่วยงานทางปกครองไม่ได้นำที่ดินดังกล่าวไปก่อสร้างถนนสาธารณะ หน่วยงานทางปกครองก็ไม่จำเป็นต้องคืนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินตามคำขอ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินมีโฉนดจำนวน ๙ แปลง ต่อมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีโครงการตัดถนนบริเวณเพลิงไหม้สี่แยกบ้านแขกและซอยสิทธิเกษม

เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจราจร แนวถนนตามโครงการดังกล่าวได้ตัดผ่านที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖ และเลขที่ ๒๖๙๖ ของผู้ฟ้องคดี รวมเนื้อที่ประมาณ ๑๐๒.๙๗ ตารางวา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีไปเพื่อจัดทำบันทึกตกลงยินยอมรับเงินค่าทดแทนที่ดินในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๑๔,๘๕๐ บาท และได้เข้าทำสัญญากันในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินงวดที่ ๑ จำนวน ๒๕๗,๔๒๕ บาท ไปเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๑๘ โดยในข้อ ๓ ของสัญญา กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินส่วนที่เหลือต่อเมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการรังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินส่วนที่ถูกแนวถนนให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ต่อมา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๑๘ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี แบ่งหักที่ดินจากโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖ เพื่อเป็นถนนบริเวณเพลิงไหม้สี่แยกบ้านแขกเนื้อที่ ๔๖.๓ ตารางวา แบ่งแยกแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๑๘ และเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๑๘ ผู้ฟ้องคดีจดทะเบียนโอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๙๖ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ (ถนนสาธารณะประโยชน์) เนื้อที่ ๕๓.๒ ตารางวา แต่เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนตามวัตถุประสงค์ในบริเวณดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ขอรับโอนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖ ในส่วนที่แบ่งหักดังกล่าวคืนจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖ และเลขที่ ๒๖๙๖ มาเป็นชื่อผู้ฟ้องคดี และให้เจ้าพนักงานที่ดินโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งสองแปลงมาเป็นชื่อของผู้ฟ้องคดีตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาสัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๗ ในสัญญาดังกล่าวกำหนดให้ผู้ฟ้องคดียินยอมยกบางส่วน ของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖ และที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๙๖ ตำบลสมเด็จเจ้าพระยา (บางไส้ไก่ฝั่งเหนือ) อำเภอคลองสาน (บางลำภูล่าง) กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ประมาณ ๑๐๒.๙๗ ตารางวา ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการจราจร โดยผู้ฟ้องคดีจะยอมรับเงินค่าทดแทนที่ดินในราคาตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๔,๘๕๐ บาท ข้อ ๓ ของสัญญา กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนงวดแรกให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวน ๒๕๗,๔๒๕ บาท ส่วนที่เหลือจะจ่ายให้เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการรังวัดแบ่งแยกที่ดินส่วนที่ถูกแนวถนนหักให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แม้สัญญาจะได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ในการนำที่ดินไปจัดทำสิ่งสาธารณูปโภค แต่เมื่อไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการตรากฎหมายเพื่อที่จะเวนคืนที่ดินในบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการออกพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ กรณีระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีเพียงข้อตกลงว่าจะจ่ายค่าที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อนำที่ดินบางส่วนไปทำถนน การได้มาซึ่งที่ดิน



ของผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้ จึงเป็นการได้มาโดยการตกลงยินยอมของผู้ฟ้องคดีเพื่อนำที่ดินมาใช้จัดทำสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นสัญญาทางปกครอง เมื่อสัญญาดังกล่าวมิได้กำหนดเงื่อนไขว่าต้องคืนที่ดินแก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่นำที่ดินของผู้ฟ้องคดีไปดำเนินการก่อสร้างถนนสาธารณะ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรังวัดเพื่อแบ่งหักที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแบ่งหักที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖ ให้เป็นทางสาธารณะ รวมทั้งได้มีการแบ่งหักที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๙๖ ให้เป็นถนนสาธารณะประโยชน์ ที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๖๖ และเลขที่ ๒๖๙๖ จึงตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ซึ่งจะโอนแก่กันได้แต่วันแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๑๓๐^{๑๒} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำต้องคืนที่ดินในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีแบ่งหักเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔๒/๒๕๕๙)

๑.๘ ดอกเบี้ยเงินค่าทดแทนการเวนคืน

ในกรณีมีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนฯ โดยมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้การเวนคืนดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนไม่ยินยอมลงชื่อในบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา ต่อมา ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่เวนคืนได้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินไปรับเงินค่าทดแทนในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ แต่ปรากฏว่าเจ้าของที่ดินได้ไปรับเงินตามหนังสือแจ้งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ กรณีย่อมถือว่าเจ้าของที่ดินดังกล่าวเป็นเจ้าหนี้ผิดนัด เจ้าของที่ดินจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยของเงินค่าทดแทนในส่วนที่ศาลวินิจฉัยเพิ่มให้ นับตั้งแต่วันที่ไปรับเงิน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่า หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้น ท่านว่าจะคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่เจ้าหนี้ผิดนัดหาได้ไม่

โปรดดู คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๙๔/๒๕๕๙ หน้า ๖๒๘-๖๓๒

^{๑๒} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันได้ได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้วกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชำระเงิน และเมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนจึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินค่าชดเชยค่าฟ้อง

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาเพิ่มเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงิน ๒๙,๕๕๗,๒๗๓.๔๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๔,๒๑๓,๘๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น หรือให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี จนครบถ้วน ซึ่งคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นสำหรับที่ดินในส่วนที่ถูกเวนคืนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ โฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ และชำระเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน อันมีราคาตลาดของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ รวมเป็นเงินจำนวน ๗,๑๘๖,๒๐๐ บาท และให้ชำระเงินค่าทดแทนกรณีที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ อีกจำนวน ๓๓๘,๐๐๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สำหรับประเด็นการนับวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย นั้น เห็นว่า กรณีที่ศาลได้วินิจฉัยให้ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้นแก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน บทบัญญัติในมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติให้ได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทน และมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว บัญญัติให้ในกรณีที่มีการตกลงซื้อขายอสังหาริมทรัพย์กันได้ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย และวรรคสอง บัญญัติให้เมื่อมีการจ่ายเงินค่าอสังหาริมทรัพย์แล้ว ให้ถือว่าได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นับแต่วันชำระเงิน จากบทบัญญัตินี้ดังกล่าวเห็นว่า นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จนถึงวันที่หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขายเป็นวันที่เจ้าหน้าที่



หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน ดังนั้น กรณีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน ณ วันใดวันหนึ่งภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย วันดังกล่าวถือเป็นวันที่ต้องมีการจ่ายเงินค่าทดแทน และเมื่อได้จ่ายเงินค่าทดแทนแล้วกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ได้โอนไปนับแต่วันชำระเงิน และเมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้วผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน จึงควรได้รับเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้นในคราวเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าทดแทนครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ การได้รับดอกเบี้ยของผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนในจำนวนเงินค่าทดแทนที่เพิ่มขึ้น จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าว เมื่อศาลวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชำระเงินค่าทดแทนเพิ่มขึ้น ผู้ฟ้องคดียอมมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันที่ต้องมีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนนั้น ซึ่งในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเบื้องต้นตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๑๐๗ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จึงให้ผู้ฟ้องคดีได้รับดอกเบี้ยตามคำขอดังกล่าว คือ นับแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ส่วนดอกเบี้ยสำหรับเงินค่าทดแทนกรณีจัดซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืนที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๐๕๓๑ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนเบื้องต้นกรณีนี้เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะได้รับดอกเบี้ยนับแต่วันดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๙/๒๕๕๙)

๑.๙ ค่าทดแทนความเสียหายจากการถูกเวนคืน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การรอนสิทธิ

๒.๑ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

- การกำหนดเงินค่าทดแทน

เมื่อกฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดแต่เพียงกว้าง ๆ ว่า ให้กำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่ได้รับความเสียหายจากการเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า และการประกาศเขตเดินสายไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ในการส่งและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงชอบที่จะนำหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่โดยที่การดำเนินการต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยข้างต้น มิได้มีผลเป็นการเวนคืนทรัพย์สินเหล่านั้น หากแต่มีลักษณะเป็นเพียงการรอนสิทธิในทรัพย์สิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าทดแทนเท่ากับราคาทรัพย์สินที่พิจารณาตามเกณฑ์ของบทกฎหมายดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่พึงรับผิดชอบเพียงความเสียหายอันเกิดจากกรณีที่เจ้าของทรัพย์สินต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างในทรัพย์สินนั้นเท่านั้น

สำหรับกรณีความเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินบริเวณนอกเขตเดินสายไฟฟ้านั้น หากปรากฏเป็นความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ อันเกิดจากการดำเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรณีดังต้องมีการเยียวยาความเสียหายแก่เจ้าของด้วย โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนดอยู่ที่อำเภอวังน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๔ ตารางวา ที่ดินแปลงดังกล่าวจำนวนเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๗ ^๙/_{๑๐} ตารางวา อยู่ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าตามประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า “สายส่งไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ปลวกแดง-จุดเชื่อมสายส่ง ๕๐๐ กิโลโวลต์ หนองจอก-วังน้อย แนวที่ ๒” ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ในการกำหนดราคาค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าพาดผ่านในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นั้น คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดฉะเชิงเทราฯ ได้กำหนดราคา โดยคำนึงถึงปัจจัยราคาที่ดินตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดไว้ และเนื่องจากการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินส่วนที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า จึงไม่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้เต็มมูลค่าราคาที่ดินที่กำหนด แต่ให้ถือจ่ายเป็นอัตราร้อยละของราคาที่ดินที่กำหนด โดยประกาศตามประเภทการทำประโยชน์ในที่ดิน ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาราคาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อมูลราคาที่ดินและทรัพย์สินอำเภอวังน้ำเปรี้ยวเพื่อหาข้อมูลตรวจสอบราคาที่ดิน ต้นไม้ อาคารและสิ่งปลูกสร้างในท้องที่ที่สายส่งไฟฟ้าพาดผ่านเขตอำเภอวังน้ำเปรี้ยว ต่อมา คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ (รายละเอียด) ในอำเภอวังน้ำเปรี้ยวแล้ว เห็นว่า ปัจจุบันราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติ



ในท้องตลาดในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ประมาณ ๑ เท่า อีกทั้ง ที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าต้องเสียประโยชน์และมีมูลค่าลดลง จึงเห็นสมควรเสนอราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ (รายแปลง) เป็นฐานในการคำนวณเพื่อจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า หากที่ดินแปลงใดไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ให้เทียบเคียงราคาที่ดินรายแปลงข้างเคียงที่มีราคาสูงที่สุดมาใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินค่าทดแทน และต่อมา คณะกรรมการพิจารณาราคาฯ มีมติเห็นควรเสนอราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาด เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินค่าทดแทนที่ดินสำหรับจ่ายให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้า โดยถือจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาราคาฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๐ โดยในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ แบบรายแปลง ให้กำหนดราคาโดยปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอีก ๑ เท่า จากราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับราคาซื้อขายที่ดินกันตามปกติในท้องตลาด สำหรับที่ดินแปลงใดที่ยังมิได้กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ แบบรายแปลงไว้ ให้ใช้ราคาที่กำหนดของที่ดินแปลงข้างเคียงที่มีราคาสูงเป็นเกณฑ์ในการคำนวณเงินค่าทดแทน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วย โดยเห็นว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ ตารางวาละ ๓๗๕ บาท หรือไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เมื่อปรับเพิ่มขึ้น ๑ เท่า ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจะเป็นราคาตารางวาละ ๗๕๐ บาท หรือไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นที่บ่อ จัดเป็นที่ดินประเภทที่นา จ่ายให้อัตราร้อยละ ๕๐ ของราคาที่กำหนด คิดเป็นเงินจำนวน ๕๘๐,๔๖๒.๕๐ บาท และเงินค่าทดแทนต้นไม้เป็นเงิน ๗,๙๐๐ บาท รวมเงินค่าทดแทนทั้งสิ้นจำนวน ๕๘๘,๓๖๒.๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่พอใจจึงมีหนังสืออุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้กำหนดเงินค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในแนวเขตเดินสายไฟฟ้าเพิ่ม และขอเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือซึ่งอยู่นอกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าด้วย คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพิจารณาแล้ว เห็นว่า ราคาและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาราคากำหนดให้เป็นราคาที่เหมาะสม เป็นธรรมแล้ว และได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่ม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณ์เช่นเดียวกับมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ กล่าวคือ ต่างก็มุ่งประสงค์ที่จะให้มีการจ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน หรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่ได้รับความเสียหายจากการเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า หรือจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่กรณี เมื่อมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้กำหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ์หรือวิธีการที่จะพึงนำมาใช้ในการกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะนำหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชอบที่จะกำหนดราคาที่ดินที่ใช้ปักหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า ที่ดินที่ใช้ปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่นหรือที่ดินที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดิน โดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า ราคาประเมินทุนทรัพย์ ของที่ดิน สภาพและที่ตั้งของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามการดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น มิใช่การเวนคืนที่ดินของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นของผู้ถูกฟ้องคดี กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยังคงเป็นของบุคคลเหล่านั้นอยู่ เพียงแต่บุคคลเหล่านั้นต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินนั้นเท่านั้น

^๓ พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๐ ให้ กฟผ. จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งเสาเพื่อเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้า
- (๒) การใช้ที่ดินปักหรือตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยหรืออุปกรณ์อื่น
- (๓) การใช้ที่ดินที่ประกาศกำหนดเป็นเขตเดินสายไฟฟ้า
- (๔) การกระทำตามมาตรา ๒๙ (๓)

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าทดแทนการใช้ที่ดินเพื่อการดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดิน เท่ากับราคาที่ดินที่ได้กำหนดโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ หากแต่คงมีความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของที่ดินตามความเสียหายอันเนื่องมาจากการที่เจ้าของที่ดินต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในที่ดินนั้นเท่านั้น ดังนั้น การที่คณะกรรมการพิจารณาราคาฯ ได้มีมติให้จำแนกที่ดินที่อยู่ในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าตามคดีนี้เป็น ๔ ประเภท คือ (๑) ที่ตั้งเสาไฟฟ้า (๒) ที่บ้าน (๓) ที่สวน และ (๔) ที่นา แล้วกำหนดให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินตามประเภทที่จำแนกไว้ข้างต้น ในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๗๐ และร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดินที่กำหนดตามลำดับ จึงเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทน โดยคำนึงถึงความเสียหายที่เจ้าของที่ดินประเภทต่าง ๆ ได้รับความเสียหายและเป็นธรรมแก่เจ้าของที่ดินประเภทต่าง ๆ ตามควรแก่กรณีแล้ว

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๓๗๕ บาท หรือไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และคณะกรรมการพิจารณาราคาฯ เห็นว่า ราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวยังไม่สะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริง เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเขตติดต่อกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว มีราคาสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ ประมาณ ๑ เท่า อีกทั้ง ที่ดินที่ถูกเขตเดินสายไฟฟ้าต้องเสียประโยชน์ และมีมูลค่าลดลงจึงได้กำหนดราคาที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพิ่มจากราคาประเมินทุนทรัพย์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๐ อีก ๑ เท่า เพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นราคาตารางวาละ ๗๕๐ บาท หรือไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจึงเป็นการกำหนดราคาที่ดินเพื่อใช้เป็นฐานในการกำหนดและจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่กำหนดในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดของที่ดินตามที่เป็นอยู่ในวันประกาศเขตเดินสายส่งไฟฟ้าขนาด ๕๐๐ กิโลโวลต์ ปลวกแดง-จุดเชื่อมสายส่ง ๕๐๐ กิโลโวลต์ หนองจอก-วังน้อย แนวที่ ๒ ในภาพรวมแล้ว และเมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีแปลงดังกล่าว มีสภาพเป็นที่บ่อซึ่งถือเป็นที่นา เนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๗^๙/_{๑๐} ตารางวา อยู่ในเขตเดินสายไฟฟ้า การที่คณะกรรมการพิจารณาราคาฯ กำหนดราคาที่ดินส่วนนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดินที่กำหนด คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๕๘๐,๔๖๒.๕๐ บาท จึงถูกต้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดเงินค่าทดแทนที่พึงจ่ายให้แก่เจ้าของที่ดินที่คณะกรรมการพิจารณาราคาฯ ได้กำหนดไว้แล้ว

สำหรับที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่อยู่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๕๖^๐/_{๑๐๐} ตารางวา นั้น เห็นว่า กฎหมายว่าด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไม่ได้มีเจตนารมณ์ที่จะห้ามมิให้จ่ายเงินค่าทดแทนตามความเป็นธรรมให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นที่ได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากการเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าและการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าในกรณีอื่นนอกเหนือจากกรณีที่ดินที่ระบุไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องนำบทบัญญัติมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาใช้บังคับกับกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญจากการเดินสายส่งไฟฟ้าหรือสายจำหน่ายไฟฟ้าและการประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าในกรณีอื่น นอกเหนือจากกรณีที่ดินที่ระบุไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วย ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ฟ้องคดียังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งแปลง เพียงแต่ต้องงดเว้นการใช้สิทธิบางอย่างอันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ดิน เฉพาะแต่ที่ดินส่วนที่อยู่ในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าเนื้อที่ ๓ ไร่ ๓ งาน ๔๗^๙/_{๑๐๐} ตารางวา เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องงดเว้นการใช้สิทธิใด ๆ อันมีอยู่ในกรรมสิทธิ์ที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตเดินสายส่งไฟฟ้าทั้งฝั่งด้านทิศใต้เนื้อที่ ๑ ไร่ ๖๔ ตารางวา กว้าง ๑๘ เมตร และฝั่งด้านทิศเหนือเนื้อที่ ๓ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา กว้าง ๕๓.๙๖ เมตร แม้แต่น้อย ผู้ฟ้องคดีจึงอาจใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่อยู่นอกเขตเดินสายส่งไฟฟ้า ร่วมกับที่ดินที่อยู่ในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าได้ ที่ดินที่มีราคาตลาด คือ ที่ดินส่วนที่อยู่ในแนวเขตเดินสายส่งไฟฟ้าเท่านั้น ไม่อาจถือได้ว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่อยู่นอกเขตเดินสายส่งไฟฟ้าทั้ง ๒ ฝั่งดังกล่าว มีราคาตลาดอันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญด้วยแต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๒๔/๒๕๕๙)

ในการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าในเขตเดินสายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมโดยติดตั้งเสาส่งไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงเพิ่มสายส่งไฟฟ้าให้มีจำนวนวงจรมากขึ้น ย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน ทำให้ที่ดินที่อยู่ในแนวเขตสายส่งไฟฟ้างดงกล่าวต้องรับภาระเพิ่มขึ้น เนื่องจากผลจากการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าทำให้มีข้อห้ามและข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มขึ้น อันมีผลให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ลดน้อยลง ดังนั้น แม้จะปรากฏว่า เจ้าของที่ดินเดิมเคยได้รับค่าทดแทนทรัพย์สินในการเดินสายไฟฟ้าไปแล้ว ซึ่งผู้รับโอนที่ดินมาในภายหลังต้องรับโอนมาทั้งสิทธิและหน้าที่ที่เจ้าของเดิมมีอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อผลจากการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าทำให้ที่ดินดังกล่าวต้องรับภาระถูกจำกัดสิทธิ



การใช้ประโยชน์มากกว่าเดิม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงต้องชดเชยความเสียหายที่ก่อให้เกิดการเพิ่มเติมกับที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอนที่ดินแปลงดังกล่าวด้วย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๐๙๑ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับโอนกรรมสิทธิ์จากนาย ช. ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวจากนาย ช. เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๔ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ประกาศเขตเดินสายไฟระหว่างจังหวัดสมุทรปราการถึงจังหวัดชลบุรี โดยมีความกว้างจากศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้าด้านละ ๒๐ เมตร ซึ่งที่ดินดังกล่าวถูกเขตเดินสายไฟฟ้าและเป็นที่ตั้งเสาส่งไฟฟ้า ๒ ต้น และได้มีการจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่นาย ช. แล้ว ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปรับปรุงเขตเดินสายไฟฟ้า โดยเดินหรือสายไฟฟ้าเดิมออกและก่อสร้างเสาไฟฟ้าเพิ่มเติมระหว่างเสาที่มีอยู่เดิมในที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๐๙๑ อีก ๑ ต้น และเดินสายไฟฟ้าใหม่ในเขตเดินสายไฟฟ้าเดิม ซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวมาแล้ว และในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายระบบและปรับปรุงวงจร โดยได้กำหนดที่ตั้งเสาไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจำนวน ๔ ต้น คิดเป็นเนื้อที่รวม ๕๑.๘๐ ตารางวา ทั้งนี้ ในการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สิน คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินฯ เห็นว่า การตั้งเสาไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการก่อสร้างเสาไฟฟ้าในเขตเดินสายไฟฟ้าเดิม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยจ่ายค่าทดแทนทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินไปแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงจ่ายค่าทดแทนให้เฉพาะค่าทดแทนที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งเสาไฟฟ้าและค่าทดแทนต้นไม้ที่จะต้องถูกตัดฟันและเสียหายเฉพาะการก่อสร้างเสาไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่เท่านั้น โดยกำหนดจ่ายค่าทดแทนที่ตั้งเสาไฟฟ้าในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของราคาที่กำหนด คิดเป็นเงินค่าทดแทนที่ตั้งเสา รวมทั้งสิ้น ๑๙๖,๘๔๐ บาท ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอุทธรณ์การกำหนดค่าทดแทนดังกล่าว แต่ได้รับการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยืนราคาค่าทดแทนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงในคดีนี้แม้จะฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้จ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับที่ดินที่ถูกแนวเขตเดินสายไฟฟ้าจำนวน ๒๖,๔๓๗.๕๐ บาท ให้แก่นาย ช. ไปแล้ว และผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งรับโอนที่ดินพิพาทมาจากนาย ช. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ จะต้องรับโอนมาทั้งสิทธิและหน้าที่ที่นาย ช. มีอยู่ กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดบางประการตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในเขตเดินสายไฟฟ้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศไว้ แต่การดำเนินโครงการวางสายส่งขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ เป็นสายเชื่อมโยงจากสาย ๒๓๐ กิโลโวลต์ บางพลี-อ่าวไผ่ เดิม

แยกเข้าสถานีจ่ายไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง ช่วงบางพลี-บางปะกง และช่วงอ่าวไข่-บางปะกง รวมทั้งปรับปรุงสายส่งไฟฟ้าขนาด ๒๓๐ กิโลโวลต์ ช่วงจากสถานีไฟฟ้าย่อยบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามประกาศเขตเดินสายไฟฟ้าฉบับลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทในคดีนี้ ช่วงระหว่างสถานีไฟฟ้าย่อยบางปะกงถึงท้องที่ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ ๓๘.๓ กิโลเมตร ซึ่งที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ในช่วงระยะนี้จะมีการก่อสร้างเสาและสายส่งไฟฟ้าใหม่แบบกะทัดรัด (Compact Line) ในเขตเดินสายไฟฟ้าที่มีอยู่เดิมขนานไปกับสายส่งไฟฟ้าเดิมทั้งสองด้านโดยอยู่ห่างจากศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้าเดิมด้านละ ๑๗ เมตร การกำหนดที่ตั้งเสาส่งไฟฟ้าแบบกะทัดรัด (Compact Line) รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มสายส่งไฟฟ้าให้มีจำนวนวงจรมากขึ้นย่อมเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพที่ดิน ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับภาระเพิ่มขึ้น เพราะเป็นการเพิ่มข้อห้ามและข้อจำกัดที่มีผลให้ประโยชน์ในที่ดินได้ลดน้อยลง ตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีฉบับที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง การก่อสร้างปรับปรุงและเสริมระบบไฟฟ้าของสายส่งไฟฟ้า ๒๓๐ กิโลโวลต์ บางปะกง-คลองด่าน-บางพลี ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๙ ข้อ ๒.๕.๑ ที่กำหนดว่า บริเวณพื้นที่ที่ตั้งเสาไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบโคนเสาไฟฟ้าภายในระยะห่างจากแนวเสาไฟฟ้า ๔ เมตร ไม่นุญาตให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผลทุกชนิด ข้อ ๒.๕.๒ กำหนดว่า ห้ามปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้าในระยะกว้าง ๖ เมตร (ด้านละ ๓ เมตร จากศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า) ตลอดแนวสายส่งไฟฟ้า เว้นแต่ต้นไม้ล้มลุกและธัญชาติ... ข้อ ๒.๕.๓ กำหนดว่า นอกบริเวณพื้นที่ตามข้อ ๒.๕.๑ และข้อ ๒.๕.๒ ห้ามปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผลในเขตเดินสายไฟฟ้า เว้นแต่ต้นไม้เศรษฐกิจซึ่งความสูงเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่ไม่เกิน ๓ เมตร... อันมีผลให้ที่ดินบริเวณที่ตั้งเสาไฟฟ้าแบบกะทัดรัดโดยรอบโคนเสาไฟฟ้าและระยะห่างจากแนวเขตเสาไฟฟ้า ๔ เมตร ไม่สามารถปลูกต้นไม้ยืนต้นหรือพืชผลอื่น หรือเดิมที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีแนวสายไฟผ่าน ๒ วงจร ที่ดินในส่วนที่ห่างจากแนวศูนย์กลางของเสาหรือสายส่งไฟฟ้าเดิมเกินกว่าข้างละ ๓ เมตร ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชล้มลุกและธัญชาติได้ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตั้งเสาไฟฟ้าแบบกะทัดรัดขึ้นอีก ๔ ต้น และเพิ่มสายส่งไฟฟ้าใหม่ทั้งสองด้านโดยห่างจากแนวศูนย์กลางของเสาส่งไฟฟ้าเดิมด้านละ ๑๗ เมตร ทำให้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ห่างจากแนวสายส่งไฟฟ้าที่สร้างขึ้นใหม่ด้านละ ๓ เมตร ไม่สามารถทำประโยชน์อื่นได้นอกจากปลูกพืชล้มลุกหรือธัญชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดเชยความเสียหายที่ก่อให้เกิดภาระเพิ่มเติมกับที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง แนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากด้านทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตก ซึ่งมีความยาวประมาณ ๓๕๓ เมตร เมื่อคำนวณที่ดินที่อยู่ในระยะ ๓ เมตรจากแนวศูนย์กลางสายไฟฟ้าใหม่ทั้งสองด้านเป็น ๖ เมตร รวมสายไฟฟ้าที่เดินใหม่ทั้งสองเส้นเป็นระยะ ๑๒ เมตร แล้ว จะเป็นที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองถูกจำกัดการใช้สิทธิในที่ดินเพิ่มขึ้น



มีเนื้อที่รวม ๔,๒๓๖ ตารางเมตร ปรับเป็นตารางวาได้ ๑,๐๕๙ ตารางวา ที่ดินมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. ๒๕๕๐ ตารางวาละ ๓,๘๐๐ บาท แต่เนื่องจากที่ดินในส่วนนี้เคยได้รับค่าทดแทนจากการประกาศเป็นเขตเดินสายไฟฟ้าครั้งหนึ่งมาแล้ว และผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายค่าทดแทนให้เจ้าของที่ดินเดิมคือนาย ช. ไปแล้ว ประกอบกับพื้นที่นอกเขตเดินสายไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นบ่อปลา จึงเห็นสมควรกำหนดค่าทดแทนความเสียหายในอัตราร้อยละ ๑๐ ของราคาประเมิน คือ ๓๘๐ บาท ต่อตารางวา ที่ดินถูกรอนสิทธิ ๑,๐๕๙ ตารางวา คิดเป็นเงินค่าทดแทนจำนวน ๔๐๒,๔๒๐ บาท พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นเงิน ๔๐๒,๔๒๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๒/๒๕๖๐)

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

- การอุทธรณ์เงินค่าทดแทน

กรณีที่ดินของลูกหนี้ผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ถูกประกาศกำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนีดังกล่าวยอมมีอำนาจในการรับเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน รวมไปถึงการอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนแทนลูกหนี้ผู้ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ การที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไปรับเงินค่าทดแทนตามกรณีนี้ โดยส่งไปยังที่ทำการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS แม้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะไม่เคยให้ที่อยู่ดังกล่าวไว้ แต่เมื่อกรมบังคับคดีเป็นหน่วยราชการซึ่งมีที่อยู่อันเป็นที่ทำการหรือภูมิลำเนาที่ชัดเจน จึงถือได้ว่าการส่งหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนไปยังกรมบังคับคดีเป็นการส่งไปยังภูมิลำเนาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า หนังสือแจ้งดังกล่าวไปถึงกรมบังคับคดีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรมบังคับคดีเป็นผู้รับ จึงต้องถือว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวโดยชอบ การที่ผู้รับมอบอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นอุทธรณ์ขอค่าทดแทนที่ดินเพิ่มเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทน ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้าน

และการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
จึงชอบที่จะไม่รับอุทธรณ์ค่าทดแทนในกรณีนี้ไว้พิจารณาได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท อ. ลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ซึ่งศาล
ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคล
ล้มละลายเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๔๙ ต่อมา ที่ดินของบริษัทดังกล่าวจำนวน ๑๐ โฉนด
ได้ถูกประกาศกำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ อัลฟาเทค-สุวินทวงศ์ บริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท อ. ให้ปรับเงิน
ค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน พร้อมทั้งแจ้งสิทธิอุทธรณ์จำนวนเงินค่าทดแทนต่อคณะกรรมการ
กำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยให้ทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์หรืออุทธรณ์
ด้วยวาจาโดยไปแจ้งต่อพนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ส่งหนังสือฉบับดังกล่าวทางไปรษณีย์ระบุชื่อผู้รับ คือ คุณ ว.
กองล้มละลาย ๔ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๘/๑ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
๑๐๗๐๐ และปรากฏชื่อนางสาว ร. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้รับจดหมายดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๕ ต่อมา เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีโดยนาย อ. ผู้รับมอบอำนาจ
จากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เงินค่าทดแทนที่ดินต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยขอเพิ่มเงิน
ค่าทดแทนที่ดินทั้ง ๑๐ แปลง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑) ได้รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อมา คณะอนุกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนได้พิจารณาเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งให้ไปปรับเงิน
ค่าทดแทนที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๒ โดยยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์
เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน
หรือค่าเสียหาย ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้อง
คัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีมติไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทน ต่อมา
เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าที่ดินของบริษัท อ. จำนวน ๑๐ โฉนด ถูกประกาศกำหนด
เป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ อัลฟาเทค-สุวินทวงศ์ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้กำหนด



เงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินให้แก่บริษัท อ. แต่เมื่อบริษัทดังกล่าวได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด และต่อมาศาลได้มีคำพิพากษาให้ล้มละลายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจในการจัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น ประนีประนอมยอมความหรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา ๒๒^{๑๔} แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๙๓ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินตามกรณีนี้ ซึ่งรวมถึงการอุทธรณ์ค่าทดแทนด้วย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปรับเงินค่าทดแทนที่ดินโดยทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ระบุชื่อผู้รับว่า คุณ ว. กองล้มละลาย ๔ กรมบังคับคดี เลขที่ ๑๘๙/๑ ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร อันเป็นที่ทำการของผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่เคยให้ที่อยู่ดังกล่าวไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่เมื่อกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานราชการ ซึ่งมีที่อยู่อันเป็นที่ทำการหรือภูมิลำเนาที่ชัดเจน จึงถือได้ว่าการส่งหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนไปยังกรมบังคับคดีเป็นการส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง และวรรคสาม^{๑๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอาจนำมาใช้เทียบเคียงกับกรณีการแจ้งให้ไปรับเงินค่าทดแทนในกรณีนี้ได้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามใบตอบรับ EMS ภายในประเทศว่า นางสาว ร. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ และได้มีการส่งต่อไปยังกองบังคับคดีล้มละลาย ซึ่งต่อมาได้มีการรับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว ผู้ฟ้องคดีย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นหนังสือที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในราชการหรือเกี่ยวข้องกับงานในราชการ ไม่ใช่หนังสือที่มีมาถึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นการส่วนตัว การที่นางสาว ร. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรมบังคับคดี ได้รับหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ จึงเป็นการแสดงเจตนารับไว้แทนผู้ฟ้องคดี และต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือ

^{๑๔} พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๙๓

มาตรา ๒๒ เมื่อศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) จัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป
(๒) เก็บรวบรวมและรับเงิน หรือทรัพย์สินซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับจากผู้อื่น
(๓) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้

^{๑๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๖๙

ฯลฯ

ฯลฯ

การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น หรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่วันที่ไปถึง

ในการดำเนินการเรื่องใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าที่ไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการแจ้งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้นแล้ว

แจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินโดยชอบแล้วนับแต่วันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เห็นว่า ค่าทดแทนที่ดินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จ่ายให้แก่ลูกหนี้ผู้ล้มละลายนั้นไม่เป็นธรรมแก่ลูกหนี้ ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๑๐๘ (๔)^{๑๖} แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งข้อ ๙ (๔)^{๑๗} ของระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้านฯ กำหนดให้ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนหรือค่าเสียหาย เมื่อรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ การที่นาย อ. ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ด้วยตัวเองผ่านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงเป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตามข้อ ๙ (๔) ของระเบียบดังกล่าว ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาเนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำนวนเงินค่าทดแทน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๗๙/๒๕๖๐)

๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๑๖} พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๑๐๘ ก่อนที่จะดำเนินการตามมาตรา ๑๐๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตรายอื่น เจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ทรงสิทธิอื่นไม่พอใจจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทน ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

^{๑๗} ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์การคัดค้านและการพิจารณาคำร้องคัดค้าน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๙ การยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจะต้องยื่นภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๔) การอุทธรณ์จำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์ หรือค่าทดแทน หรือค่าเสียหาย ตามที่บัญญัติในมาตรา ๑๐๘ (๔) และมาตรา ๑๐๙ จะต้องยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำนวนเงินค่าใช้ประโยชน์หรือค่าทดแทนหรือค่าเสียหาย

ฯลฯ

ฯลฯ

